Memorando SEPLAG/SPLOR nº. 149/2026

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2026.

Para: Sarah Cristina de Sales Mourão
Chefe de Gabinete - SEPLAG

Assunto: TCE - Abertura de créditos suplementares promovida por meio do Decreto com Numeração Especial n.º 673 à MGI
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 26.0.000010475-1].

Senhora Chefe de Gabinete,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao Despacho nº 378/2026/SEPLAG/CHEFE GAB, que encaminha para apreciação e manifestação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, o Ofício SEF/STE nº. 267/2026 (151663639), por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais requisita esclarecimentos acerca da abertura de créditos suplementares promovida por meio do Decreto com Numeração Especial n.º 673, de 19/6/2026, apresento a seguir os esclarecimentos desta unidade.

a) fundamento jurídico que amparou a suplementação em montante superior ao limite previsto no art. 10 da LOA 2026, considerando que o valor suplementado excedeu em aproximadamente R$ 83,3 milhões o limite de R$ 1,126 bilhão; e

Em relação a este apontamento, esclarece-se que o crédito suplementar aberto pelo Decreto com Numeração Especial nº 673, de 19 de junho de 2026, não se submeteu ao limite de 10% do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 10 da Lei nº 25.698/2026, mencionado no ofício, disciplina exclusivamente a autorização conferida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para abertura de créditos suplementares ao seu próprio orçamento e ao orçamento do Fundo Especial da Assembleia Legislativa. O limite de 10% calculado sobre o valor previsto no art. 6º da LOA encontra-se no art. 11 da mesma lei e se aplica **especificamente à abertura de créditos suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.**

No caso do Decreto NE nº 673/2026, **a suplementação no valor de R$ 1.209.335.785,23 foi realizada na ação 7700 - Participação no aumento do capital social de empresas, da Unidade Orçamentária 1915, integrante do Orçamento Fiscal do Estado.** Não houve, por meio do referido decreto, suplementação de projeto, atividade ou operação especial integrante do Orçamento de Investimento da Minas Gerais Participações S.A. – MGI.

A despesa orçamentária do Estado destinada à participação no aumento de capital de empresa controlada e a eventual aplicação posterior dos recursos pela empresa constituem operações distintas e registradas em orçamentos próprios. A primeira ocorre no Orçamento Fiscal do ente controlador, sob a classificação de despesa de capital, enquanto a segunda, quando efetivamente incorporada às programações de investimento da empresa, submete-se às regras e aos limites do Orçamento de Investimento.

Consequentemente, a autorização aplicável ao crédito em análise é a prevista no art. 9º da Lei nº 25.698/2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 30% da despesa fixada no art. 2º da mesma lei. O art. 1º do Decreto NE nº 673/2026 registra expressamente que o crédito aberto onerou esse limite.

Desse modo, o montante de aproximadamente R$ 1,126 bilhão, correspondente a 10% do valor do Orçamento de Investimento, não constitui parâmetro aplicável à suplementação realizada. A diferença de aproximadamente R$ 83,3 milhões apontada decorre da comparação entre o valor suplementado no Orçamento Fiscal e um limite legalmente destinado a orçamento diverso. Não houve, portanto, extrapolação da autorização legislativa aplicável nem irregularidade na abertura do crédito.

b) motivos que fundamentaram a utilização de recursos oriundos da Reserva de Contingência e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais para o financiamento do crédito suplementar, especialmente quanto à adequação dessas fontes à finalidade da suplementação.

Quanto às fontes utilizadas para a abertura do crédito suplementar, o art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, admite expressamente como recursos disponíveis aqueles resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. O Decreto NE nº 673/2026 observou essa sistemática ao identificar, em seu anexo, as dotações anuladas e as programações suplementadas, mantendo inalterado o valor global do Orçamento Fiscal.

No que se refere à Reserva de Contingência, sua utilização encontra respaldo específico no art. 12 da Lei nº 25.440, de 6 de agosto de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2026. O dispositivo prevê que a Reserva de Contingência, constituída com recursos do Orçamento Fiscal, poderá ser utilizada como fonte para a abertura de créditos adicionais, além do atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Assim, a anulação da respectiva dotação para financiar crédito suplementar constitui hipótese expressamente contemplada pela LDO.

Em relação à dotação alocada no Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP-MG, importa esclarecer que o Decreto não utilizou contribuições previdenciárias, disponibilidades financeiras do regime próprio ou quaisquer recursos legalmente vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários. A dotação anulada estava financiada pela fonte 10.1, correspondente a recursos ordinários do Tesouro Estadual, igualmente utilizada na suplementação da ação 7700.

Tratava-se, portanto, de crédito orçamentário do Tesouro inicialmente destinado à cobertura projetada da insuficiência financeira do Fundo. Considerada a atualização das necessidades de execução e preservados os recursos necessários ao pagamento integral e tempestivo dos benefícios previdenciários, verificou-se a disponibilidade de saldo insusistente e não comprometido, passível, portanto, de anulação.

Assim, como a anulação incidiu sobre recursos ordinários do Tesouro e não sobre receitas previdenciárias vinculadas, não houve desvio de finalidade, utilização de patrimônio previdenciário ou comprometimento do equilíbrio financeiro do regime.

Além disso, a participação do Estado no aumento de capital de empresa controlada constitui despesa de capital, classificada como inversão financeira, nos termos do art. 12, § 5º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964. A utilização de recursos ordinários não vinculados para essa finalidade é juridicamente compatível, desde que amparada por autorização orçamentária e por fonte disponível, requisitos atendidos no caso concreto.

Dessa forma, tanto a utilização da Reserva de Contingência quanto a anulação da dotação financiada por recursos ordinários do Tesouro e alocada no FFP-MG observaram as normas de direito financeiro aplicáveis, sem atingir recursos vinculados à previdência e sem comprometer o pagamento de benefícios, não se verificando irregularidade na indicação das fontes de financiamento do crédito suplementar.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário (a)**, em 21/10/2026, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **151926531** e o código CRC **F3F4535F**.